

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

4691/2547

พนักงานอัยการประจำศาลแขวงชลบุรี

นางสุดสม ศรีกล้า

นางวรรณา คุณคำ

โจทก์

โจทก์ร่วม

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 2 (4)

การที่จำเลยหลอกลวงโจทก์ร่วมโดยกล่าวเท็จชักชวนโจทก์ร่วมให้นำเงินไปซื้อ เบี้ยเลี้ยงทหารรายละ 2,000 บาท ในระยะเวลา 1 เดือน จะได้กำไรรายละ 600 บาท แบ่งให้เจ้าหน้าที่การเงินของทหารรายละ 50 บาท เหลือกำไรซึ่งจะทำให้โจทก์ได้ผลประโยชน์ตอบแทนรายละ 550 บาท ไม่ใช่กิจการที่มีวัตถุประสงค์เป็นการต้องห้าม แต่เป็นเพียงข้ออ้างของจำเลยเพื่อจูงใจให้โจทก์ร่วมหลงเชื่อและยินยอมมอบเงินให้ จำเลย โจทก์ร่วมได้รับความเสียหายจากการกระทำของจำเลย โจทก์ร่วมจึงเป็นผู้เสียหายตามกฎหมาย

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341, 91 ให้ จำเลยคืนหรือใช้เงินจำนวน 458,750 บาท ที่ยังไม่ได้คืนแก่ผู้เสียหาย และนับโทษจำเลยในคดีนี้ต่อจากโทษของจำเลยในคดีดังกล่าว

จำเลยให้การปฏิเสธ แต่รับว่าเป็นบุคคลคนเดียวกับจำเลยในคดีที่โจทก์ขอให้ นับโทษต่อ

ระหว่างพิจารณา นางสุดสม ศรีกล้า ผู้เสียหาย ยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341 เป็นความผิดหลายกรรมต่างกันให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ลงโทษจำคุกกระทงละ 6 เดือน รวม 6 กระทง เป็นจำคุก 36 เดือน ให้จำเลยคืนหรือใช้เงินจำนวน 458,750 บาท แก่โจทก์ร่วมนับโทษจำเลยในคดีนี้ต่อจากโทษของจำเลยในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 1656/2544 ของศาลชั้นต้น คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาข้อกฎหมายที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยว่า โจทก์ร่วมเป็นผู้เสียหายตามกฎหมายหรือไม่ซึ่งการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายดังกล่าวศาลฎีกาต้องฟังข้อเท็จจริงตามที่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 วินิจฉัยมาแล้วจากพยานหลักฐานในสำนวนเป็นยุติว่า เมื่อประมาณต้นปี 2540 จำเลยได้หลอกลวงโจทก์ร่วมโดยกล่าวเท็จชักชวนโจทก์ร่วมไปซื้อเบี้ยเลี้ยงทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ รายละ 2,000 บาท ในระยะเวลา 1 เดือน จะได้กำไรรายละ 600 บาท แบ่งให้เจ้าหน้าที่การเงินของทหารรายละ 50 บาท เหลือกำไร 550 บาท ซึ่งความจริงมิได้มีการซื้อขายเบี้ยเลี้ยงทหารดังกล่าวแต่อย่างใด โดยจำเลยบอกว่าพี่สาวของจำเลยและเพื่อนของจำเลยรวมทั้งจำเลยก็ซื้อเบี้ยเลี้ยงทหารและได้รับผลประโยชน์ตอบแทนโจทก์ร่วมหลงเชื่อจึงได้ตกลงโดยมอบเงินให้จำเลยเพื่อไปซื้อเบี้ยเลี้ยงดังกล่าวหลายครั้งครั้งที่

หนึ่งวันที่ 11 มีนาคม 2540 โจทก์ร่วมซื้อเบี้ยเลี้ยงทหารจำนวน 35 ราย รายละ 2,000 บาท เป็นเงิน 70,000 บาท และได้รับผลประโยชน์วันที่ 10 เมษายน 2540 เป็นเงิน 19,250 บาท ครั้งที่สองวันที่ 11 เมษายน 2540 ซื้อเพิ่มอีก 47 ราย เป็นเงิน 94,000 บาท ได้รับผลประโยชน์วันที่ 9 พฤษภาคม 2540 เป็นเงิน 45,100 บาท ครั้งที่สามวันที่ 11 พฤษภาคม 2540 ซื้อเพิ่มอีก 24 ราย เป็นเงิน 48,000 บาท ได้รับผลประโยชน์วันที่ 10 มิถุนายน 2540 เป็นเงิน 58,300 บาท ครั้งที่สี่วันที่ 11 มิถุนายน 2540 ซื้อเพิ่มอีก 30 รายเป็นเงิน 60,000 บาท ได้รับผลประโยชน์วันที่ 10 กรกฎาคม 2540 เป็นเงิน 74,800 บาท ครั้งที่ห้าวันที่ 15 กรกฎาคม 2540 ซื้อเบี้ยเลี้ยงทหารชายแดนจำนวน 230 ราย เป็นเงิน 460,000 บาท ครั้งที่หกวันที่ 7 สิงหาคม 2540 ซื้อเบี้ยเลี้ยงทหารชุดเก่าเพิ่มอีกเป็นเงิน 64,000 บาท โดยส่งจ่ายเช็คจำนวน 60,000 บาท ส่วนอีก 4,000 บาท หักเป็นเงินที่จำเลยยืม ต่อมาวันที่ 11 สิงหาคม 2540 โจทก์ร่วมได้รับผลประโยชน์จากการซื้อเบี้ยเลี้ยงทหารชุดเก่าจำนวน 136 ราย เป็นเงิน 74,800 บาท ส่วนเบี้ยเลี้ยงทหารชายแดนได้รับผลประโยชน์เป็นเงิน 130,000 บาท แบ่งให้จำเลย 65,000 บาท ซึ่งในวันที่ 11 สิงหาคม 2540 โจทก์ร่วมได้รับผลประโยชน์จากจำเลยอีก 139,800 บาท หลังจากนั้นจำเลยต้องจ่ายเงิน ซึ่งเป็นผลประโยชน์ที่ถึงกำหนดให้โจทก์ร่วม แต่จำเลยไม่ได้จ่ายให้โจทก์ร่วมจึงไม่ไว้วางใจจำเลยและให้จำเลยคืนเงินค่าซื้อเบี้ยเลี้ยงทหารชายแดนจำนวน 230 ราย เป็นเงิน 460,000 บาท ให้โจทก์ร่วม จำเลยตกลงจะคืนเงินดังกล่าวให้ในวันที่ 25 กันยายน 2540 แต่เมื่อถึงกำหนดจำเลยกลับหลบหนี เห็นว่า การที่จำเลยหลอกลวงโจทก์ร่วมโดยกล่าวเท็จว่าจะนำเงินไปซื้อเบี้ยเลี้ยงทหารรายละ 2,000 บาท และจะได้ผลประโยชน์ตอบแทนรายละ 550 บาท เป็นเพียงข้ออ้างของจำเลยเพื่อจูงใจให้โจทก์ร่วมหลงเชื่อและยินยอมมอบเงินให้จำเลย โจทก์ร่วมได้รับความเสียหายจากการกระทำของจำเลย โจทก์ร่วมจึงเป็นผู้เสียหายตามกฎหมายที่จำเลยเรียกว่า เบี้ยเลี้ยงทหารไม่สามารถซื้อขายได้ การซื้อเบี้ยเลี้ยงทหารจึงมีวัตถุประสงค์เป็นการต้อง

ห้ามโดยอ้างคำเบิกความของร้อยตรีมานโซ จิตต์ชลธิ ที่ว่าเท่าที่พยานรับราชการมา ไม่มีการขายเงินเดือนหรือเบี้ยเลี้ยงล่วงหน้าและไม่เคยได้ยื่นซึ่งก็ไม่ปรากฏว่ามีข้อห้ามการซื้อขายเบี้ยเลี้ยงทหารแต่อย่างใด การซื้อขายเบี้ยเลี้ยงทหารจึงไม่มีวัตถุประสงค์ที่ต้องห้าม ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(วิบูลย์ นนทสุติ-วสันต์ ตรีสุวรรณ-สมบัติ อรรถพิมล)

แหล่งที่มา

สำนักวิชาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

บุคคลที่จะเป็น "ผู้เสียหาย" ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 2 (4) นั้น มิใช่เพียงแต่เป็นบุคคลที่ได้รับ ความเสียหายเนื่องจากการกระทำความผิดอาญาฐานใดฐานหนึ่งเท่านั้น แต่ศาลฎีกาได้วินิจฉัยเป็นบรรทัดฐานตลอดมาว่าบุคคลนั้นต้องเป็น "ผู้เสียหายโดยนิตินัย" ด้วย อันเป็นการวินิจฉัยตามหลักกฎหมายทั่วไปว่า "บุคคลที่มาศาลต้องมาด้วยมืออันสะอาด" ดังนั้น หากบุคคลที่ได้รับ ความเสียหายมีส่วนกระทำความผิดด้วย เช่น เป็นตัวการร่วมกระทำความผิดด้วย (ฎีกาที่ 1472/2522) เป็นผู้ที่ก่อหรือใช้ให้ผู้อื่นกระทำความผิด (ฎีกาที่ 340/2502 และ 4085/2544) เป็นผู้ที่มีส่วนประมาทด้วย (ฎีกาที่ 1167-1168/2530) บุคคลที่สมัครใจเข้าวิวาทต่อสู้ทำร้ายซึ่งกันและกัน (ฎีกาที่ 1183/2494) หรือยินยอมให้ผู้อื่นกระทำความผิด (ฎีกาที่ 968/2479 และ

658/2513) ในกรณีต่างๆ เหล่านี้ ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า บุคคลที่ได้รับความเสียหาย เนื่องจากการกระทำผิดใช้เป็น "ผู้เสียหายโดยนิตินัย" จึงไม่เป็น "ผู้เสียหาย" ตาม มาตรา 2 (4) ยิ่งไปกว่านั้น หากผู้ที่ได้รับความเสียหายเนื่องจากการทำความผิด อาญาฐานใดฐานหนึ่งนั้น ได้กระทำการกิจการอันมีวัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามชัดแจ้ง โดยกฎหมายก็ดี หรือเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของ ประชาชนก็ดีย่อมถือได้ว่าบุคคลนั้นมีได้เป็น "ผู้เสียหายโดยนิตินัย" เช่นกัน เช่น การ ที่ผู้เสียหายตกลงซื้อธนบัตรปลอมจากจำเลย แม้จะเป็นโดยจำเลยใช้อุบายหลอกลวง อันเป็นความผิดฐานฉ้อโกง ก็เป็นความตกลงที่มีวัตถุประสงค์จะกระทำความผิดกฎหมาย มิได้เป็นไปโดยสุจริต (ฎีกาที่ 771/2493 (ประชุมใหญ่)) การส่งทรัพย์สินให้ไปเพื่อให้เจ้า พนักงานจดเว้นไม่กระทำการตามหน้าที่ซึ่งเป็นการผิดกฎหมาย (ฎีกาที่ 1043/2494) สัญญาที่คนเดินโพยต้องรวบรวมเงินส่งให้แก่เจ้ามือสลากกินรวบมีวัตถุประสงค์ต้อง ห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมาย การที่โจทก์รับเช็คที่ออกให้เพื่อชำระหนี้ดังกล่าวจึงมิใช่ผู้ เสียหาย (ฎีกาที่ 166/2523) และยังมีคำพิพากษาฎีกาที่ 30/2543 วินิจฉัยด้วยว่า จำนวนเงินในเช็คพิพาทได้รวมดอกเบี้ยเงินกู้ยืมในอัตราร้อยละ 10 ต่อเดือนเข้าไว้ ด้วยซึ่งเป็นการต้องห้ามตามพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ.2475 มาตรา 3 (1) ประกอบด้วย ป.พ.พ. มาตรา 654 การที่ผู้เสียหายรับเช็คพิพาทจาก จำเลยเพื่อชำระหนี้เงินกู้ยืมซึ่งมีดอกเบี้ยที่ผู้เสียหายคิดเกินอัตราตามกฎหมายรวม อยู่ด้วย ถือได้ว่าผู้เสียหายเป็นผู้กระทำความผิดในส่วนขอดอกเบี้ยที่ผู้เสียหายหัก เกินอัตราตามกฎหมาย จึงไม่เป็นผู้เสียหายโดยนิตินัย กิจการซื้อเบี้ยเลี้ยงทหารราย ละ 2,000 บาท ในระยะเวลา 1 เดือน จะได้กำไร 600 บาท แบ่งให้เจ้าหน้าที่การเงิน ทหารรายละ 50 บาท เหลือกำไรรายละ 550 บาท เช่นนี้ มีปัญหาน่าพิจารณาว่า แท้จริงแล้วจะเป็นการให้กู้ยืมอย่างหนึ่งซึ่งคำนวณแล้วเท่ากับโจทก์คิดดอกเบี้ยจาก ทหารที่ขายเบี้ยเลี้ยงให้แก่จำเลยในอัตราสูงถึงร้อยละ 30 ต่อเดือน ซึ่งน่าจะถือว่าเป็นกิจการที่มีวัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามตามพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ย

เกินอัตรา พ.ศ.2475 มาตรา 3 (1) ประกอบด้วย ป.พ.พ. มาตรา 654 ตามนัยคำ
พิพากษาฎีกาที่ 30/2543 หรือไม่ ธาณิศ เกศวพิทักษ์